

Informe de cumplimiento

Sistema de IA que combina cámaras, micrófonos y pulseras biométricas para inferir emociones, estrés, cansancio, actitud y predisposición al conflicto de trabajadores durante la jornada laboral. A partir de esas inferencias genera un score individual de fiabilidad y compromiso para cada trabajador identificado. Ese score se utiliza para tomar decisiones sobre asignación de turnos, retirada de bonus, priorización en renovaciones de contrato y selección para despido.

SECTOR	ROL DE LA ENTIDAD	FECHA DE GENERACION
Agroindustrial - cultivo y envasado de fruta	Implementador	27/05/2026 a las 20:09

CLASIFICACION DEL SISTEMA

PROHIBIDO

Sistema de IA prohibido por el AI Act (Artículo 5)

AVISO LEGAL: Este informe es una herramienta auxiliar de orientacion. Los resultados no constituyen asesoramiento juridico vinculante. Consulte con especialistas antes de tomar decisiones de cumplimiento normativo.

Descripcion del sistema evaluado

SECTOR	ROL DE LA ENTIDAD
Agroindustrial - cultivo y envasado de fruta	Implementador

PROPOSITO DECLARADO
Sistema de IA que combina cámaras, micrófonos y pulseras biométricas para inferir emociones, estrés, cansancio, actitud y predisposición al conflicto de trabajadores durante la jornada laboral. A partir de esas inferencias genera un score individual de fiabilidad y compromiso para cada trabajador identificado. Ese score se utiliza para tomar decisiones sobre asignación de turnos, retirada de bonus, priorización en renovaciones de contrato y selección para despido.

TRAZABILIDAD DE LA INFORMACION

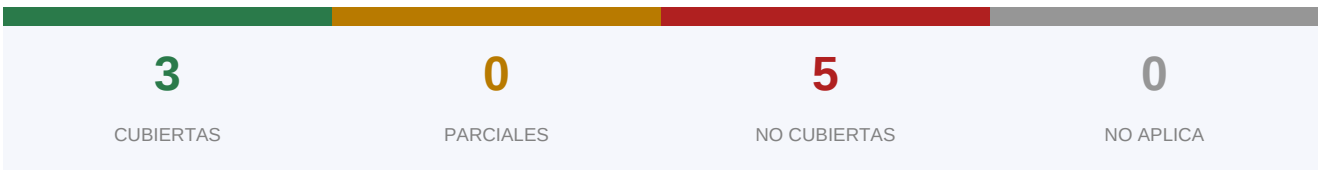
Directo	¿El sistema cumple la definición de sistema de IA del Art. 3.1?	Sí - inferencia automática a partir de datos biométricos para generar un score con consecuencias reales sobre personas identificadas
Directo	¿Cuál es el rol de la organización?	Implementador - adquirió el sistema a un proveedor externo y lo usa bajo su propia autoridad sin desarrollarlo ni encargarlo
Directo	¿La organización realizó modificaciones que activen el rol de proveedor (Art. 25)?	No - ninguna modificación sustancial, cambio de finalidad ni rebranding
Directo	¿El sistema realiza reconocimiento de emociones en el lugar de trabajo?	Sí - infiere estrés, frustración, cansancio, actitud y predisposición al conflicto durante la jornada laboral
Directo	¿El sistema realiza categorización biométrica que infiere categorías sensibles?	Sí - a partir de señales físicas y fisiológicas deduce estados emocionales y actitudinales de personas identificadas
Directo	¿El sistema genera una puntuación social usada para decisiones que perjudican a las personas?	Sí - score de fiabilidad y compromiso usado para asignar turnos, retirar bonus, priorizar renovaciones y seleccionar para despido
Inferido	¿El sistema encuadra en el Anexo III como alto riesgo?	Sí - empleo y gestión de trabajadores (Anexo III, punto 4) y elaboración de perfiles de personas físicas identificadas
Directo	¿El ámbito territorial hace aplicable el Reglamento?	Sí - cooperativa establecida en la UE u operando sobre trabajadores en territorio de la UE

1 Resumen ejecutivo

Este informe recoge el análisis de cumplimiento de un sistema clasificado como práctica prohibida con rol Implementador (Art. 5 AI Act). Documenta las medidas necesarias: cese, rediseño, retirada, remediación y revisión profesional.

El sistema analizado activa tres prohibiciones independientes del Art. 5 del AI Act, todas en vigor. La empresa ha procedido al cese del sistema, pero presenta cinco carencias legales activas que requieren acción inmediata, incluyendo consultas especializadas en protección de datos y derecho laboral por el período en que el sistema estuvo operativo.

2 Análisis de obligaciones



A. Obligaciones legales aplicables

Cubiertas

Art. 5.1.c / 5.1.f / 5.1.g - Cese inmediato del sistema prohibido

La empresa ha detenido completamente el uso del sistema y ha suspendido la toma de decisiones basada en sus resultados.

Art. 5.1.c, Art. 5.1.f, Art. 5.1.g - Cese inmediato del sistema prohibido

La empresa ha detenido completamente el uso del sistema y ha suspendido las decisiones basadas en sus resultados.

Art. 5.1.c, Art. 5.1.f, Art. 5.1.g - Cese inmediato del uso del sistema

La empresa ha detenido completamente el uso del sistema y ha suspendido toda toma de decisiones basada en sus resultados.

No cubiertas

Art. 4 - Alfabetización en IA del personal

El personal implicado no ha recibido formación ni información estructurada sobre el uso responsable de sistemas de IA.

Art. 9 RGPD - Consulta especializada en protección de datos

No se ha consultado a un especialista en protección de datos sobre las implicaciones del tratamiento biométrico realizado por el sistema.

Legislación laboral nacional - Consulta laboralista

No se ha consultado a un asesor laboralista sobre las decisiones automatizadas tomadas sobre condiciones laborales y despidos.

Art. 50.3 - Transparencia hacia trabajadores afectados

Los trabajadores no fueron informados de que estaban siendo sometidos a reconocimiento de emociones y categorización biométrica.

Art. 27 - Evaluación de impacto sobre derechos fundamentales

No se realizó ninguna evaluación de impacto sobre derechos fundamentales antes del despliegue ni existe procedimiento interno para realizarla en el futuro.

3 Áreas de mejora identificadas

- Art. 4 - Ausencia de formación en alfabetización en IA para el personal implicado
- Art. 9 RGPD - No se ha consultado a especialista en protección de datos sobre el tratamiento biométrico realizado
- Legislación laboral nacional - No se ha consultado a asesor laboralista sobre decisiones automatizadas en materia laboral y despidos
- Art. 50.3 - Los trabajadores no fueron informados del uso de reconocimiento de emociones y categorización biométrica
- Art. 27 - No se realizó evaluación de impacto sobre derechos fundamentales ni existe procedimiento para realizarla

4 Plan de acción recomendado

?? ***Este sistema está clasificado como práctica prohibida (Art. 5 AI Act).* **
Las sanciones pueden alcanzar 35.000.000 EUR o el 7 % de la facturación global.
Consulte urgentemente con un asesor legal especializado.

Pasos de remediación recomendados:

Inmediato:	Suspender el desarrollo y despliegue del sistema hasta recibir asesoramiento legal.
Cese / retirada:	Documentar el proceso de cese de operaciones o retirada del sistema del mercado.
Rediseño:	Evaluar si el sistema puede rediseñarse para eliminar las características que lo hacen prohibido.
Remediación:	Identificar y documentar las medidas correctoras adoptadas.
Notificación:	Informar a las partes afectadas y, si procede, notificar a la Autoridad Nacional Competente (NCA).
Revisión profesional:	Obtener dictamen jurídico especializado antes de cualquier nueva puesta en marcha.

Carencias documentadas durante el análisis (5):

Accion	Art. 4 - Ausencia de formación en alfabetización en IA para el personal implicado
--------	---

Accion	Art. 9 RGPD - No se ha consultado a especialista en protección de datos sobre el tratamiento biométrico realizado
Accion	Legislación laboral nacional - No se ha consultado a asesor laboralista sobre decisiones automatizadas en materia laboral y despidos
Accion	Art. 50.3 - Los trabajadores no fueron informados del uso de reconocimiento de emociones y categorización biométrica
Accion	Art. 27 - No se realizó evaluación de impacto sobre derechos fundamentales ni existe procedimiento para realizarla

5

Puntos que requieren revisión profesional

No se identificaron puntos específicos que requieran revisión profesional.

Generado por AIComply - Herramienta auxiliar de orientación. No constituye asesoramiento jurídico. Contenido sintético generado con asistencia de IA - Art. 50.2 del Reglamento (UE) 2024/1689. Prompt v2026.06.0 - Corpus v2026.06.0 - Fecha de generacion: 27/05/2026 a las 20:09.